

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805397-88.2021.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: CLEUDYSON ALBERTO SOUZA DA HORA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DECISÃO

Analizando o caso concreto, constata-se que a agravante deixou de juntar o relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso de apelação, juntando apenas o boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento, o que motivou a decisão monocrática de id. 29200088 que não conheceu do recurso por deserção.

Contra essa decisão insurgiu-se a agravante por meio do presente Agravo Interno (art. 1.021 do CPC), alegando, em síntese, ter cumprido tempestivamente a determinação de recolhimento em dobro mediante petição de id. 29226806, protocolada em 14/08/2025.

Considerando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 14/TJPA, protocolado sob o nº 0813288-44.2025.8.14.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

Considerando que o referido incidente foi admitido para uniformização da controvérsia jurídica relativa à "necessidade, ou não, de apresentação concomitante, pela parte recorrente, do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo recursal, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como à obrigatoriedade de pagamento em dobro das custas processuais quando da intimação para apresentação da documentação faltante, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 1.017, § 1º, ambos do Código de Processo Civil";

Considerando que, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, a admissão do IRDR impõe a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria objeto do incidente, inclusive aqueles que vierem a ser propostos posteriormente, até o julgamento definitivo da questão controvertida;

Considerando ainda a determinação expressa do Tribunal Pleno do TJPA no sentido da suspensão dos feitos, ressalvada a análise de medidas urgentes;

DETERMINO o sobrestamento do presente feito, até o julgamento final do IRDR nº 14/TJPA, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Anote-se o código de sobrestamento nº 12098, conforme orientação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEP do TJPA.

À Secretaria para as devidas providências.

P. R. I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora